

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 104 del 11/03/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 37 del 11/03/2021

OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase progettazione dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Scuola infanzia e primaria, via D. Assanti n° 15" - codice: 0791420761". Liquidazione competenze tecniche per progettazione definitiva, esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.-

CUP: C89F18000240001 **CIG:** 8083515799 **IMP.** 161 **CAP.** 1015 – **COD.** 0402202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Dipartimento Casa Italia, ai sensi dell'art. 41, comma 3, lett. b), n. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di mitigare la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici sul territorio nazionale ha intrapreso iniziativa di finanziamento delle attività di verifica della vulnerabilità sismica nonché la successiva progettazione degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico sugli edifici scolastici;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, ha richiesto al Dipartimento Casa Italia apposito finanziamento per le attività suddette sul seguente edificio scolastico:
 - a) Scuola dell'Infanzia e Primaria, via Damiano Assanti n° 15 - codice edificio: 0791420761;
- le richieste di finanziamento hanno avuto esito positivo e hanno portato alla stipula di n. 1 convenzione, tra il Dipartimento Casa Italia e il Comune di Squillace, nonché a n. 1 Integrazione alla Convenzione, associate alla scuola per come di seguito riportata:
 - a) Scuola dell'Infanzia e Primaria, via Damiano Assanti n° 15 - Codice Edificio: 0791420761,
- con determina a contrarre del Responsabile del Settore n° 352 del 14.10.2019, è stata avviata la procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016, necessarie all'individuazione di professionisti tra quelli in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari adeguati alla specifica prestazione richiesta, con valutazione comparativa delle offerte fornite previa consultazione di almeno 5 (cinque) professionisti individuati tramite un Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione di Interesse;
- con propria determinazione n° 585 del 06/11/2019 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Scuola infanzia e primaria, via D. Assanti n° 15" - codice: 0791420761", al RTP dell'ing. Angelo Piccione, con sede in via F.lli Bandiera, n° 22 - 97019 Vittoria (RG), il quale ha offerto un ribasso del 65,448 %;

Preso atto che a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 674 del 09/12/2019 il servizio in argomento è stato aggiudicato, *definitivamente*, per avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al RTP dell'ing. Angelo Piccione, con sede in via F.lli Bandiera, n° 22 - 97019 Vittoria (RG), il quale ha offerto un ribasso del 65,448 % pari ad un importo netto di € 25.999,50 oltre IVA e Cassa previdenziale nelle percentuali di legge;

Vista la Convenzione, in data 09/12/2019, per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Scuola infanzia e primaria, via D. Assanti n° 15" - codice: 0791420761", stipulata tra l'Amministrazione comunale ed il RTP dell'ing. Angelo Piccione;

Valutato l'art. 6 dell'Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che testualmente recita: "Per espresso accordo i componenti delegano l'Ing. Santoro Alessandro ad effettuare la complessiva fatturazione nei confronti della Stazione Appaltante. I rapporti interni verranno regolati in separata sede";

Vista la fattura elettronica n° 2020FE del 22/06/2020 di complessivi € 32.988,17 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto, emessa dall'ing. Alessandro Santoro;

Considerato doversi procedere alla liquidazione, al RTP dell'ing. Angelo Piccione, delle competenze professionali di che trattasi;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dei componenti del RTP;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della

legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1)-di approvare**, siccome approva, la fattura n° 2020FE del 22/06/2020 emessa dall'ing. Alessandro Santoro, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 32.988,17, di cui € 25.999,50 per imponibile, € 1.039,98 per contributo Cassa previdenziale ed € 5.948,69 per IVA al 22%;
- 2)-di liquidare**, come liquida, all'ing. Alessandro Santoro l'importo complessivo di € 32.988,17;
- 3)-di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'ing. Alessandro Santoro;
- 4)-di stabilire che** al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
- 5)-di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 6)-di pubblicare** il presente atto sull'albo pretorio on line del Comune di Squillace e provvedere, contestualmente, agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.squillace.cz.it in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'Imp. 161 - Cap. 1015 - Cod. 0402202 del bilancio corrente in corso di formazione (residui).

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

